

한국가스공사 상임감사위원

통보·권고

일련번호 제22-해외-17호

제목 해외근무자 휴가 이력 관리 미흡

소관부서 ◇◇, ==

조치부서 ◇◇, ☆ ●, ☆ ★

내용

1. 업무 개요

◇◇(이하 "○○법인"이라 한다.)의 내칙¹⁾은 직원의 휴가는 자의 관계법령 및 정관에서 특별히 정한 것을 제외하고는 동 내칙을 따르며, 동 내칙에 명시하지 아니한 사항은 공사 관련 규정을 준용하도록 정하고 있다.

== (이하 "ㄷㄷ법인"이라 한다.)의 내칙²⁾은 공사파견 해외근무자의 휴가는 동 내칙을 따르며, 동 내칙에 명시하지 아니한 사항은 공사 관련 제 규정을 따르도록 정하고 있다.

한편, ㄷㄷ법인은 ♠♠, ♠♠(♡♡ 및 ♥♥) 및 ♠♠(♡♥)의 합작회사로 공사 감사실은 ㄷㄷ법인에 대한 직접 감사 및 감사처분 권한을 가지고 있지 않으나, 공사는 주주로서 ㄷㄷ법인을 조사할 수 있으며 주주감사를 시행할 수 있다.

2. ○○ 법인 휴가 이력 관리 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

1) ○○법인 「공사 파견 직원 HR 규정」 및 「현지채용직원 HR 규정」

2) ㄷㄷ법인 「Provisional ㄷㄷ HR Policy for dispatched employees from KOGAS」

공사 「취업규칙」은 직원이 1년간 8할 이상 출근하였을 때에는 15일의 연차 유급휴가를 부여하고, 3년 이상 계속근로한 직원에 대하여는 기본 유급휴가에 계속 근무 년수 매2년마다 1일의 유급휴가를 가산하여 부여하도록 정하고 있다.

또한, 공사 「보수규정시행세칙」은 공사 「취업규칙」에 의해 부여되는 연차휴가 중 의무사용일수(12일) 및 신청에 의해 저축되는 휴가일수를 제외한 미사용 연차휴가에 대하여 연차수당을 지급하도록 규정하고 있다.

한편, ○○법인은 자 관계법령 및 공사 제 규정에 따라 직원의 휴가를 시행하고 있으며, 「○○법인 시간외근무 운영기준」은 1시간 단위 휴가 저축 및 사용이 가능하도록 기준을 정하고 있다.

따라서, ○○ 법인 직원의 휴가 관리를 위해서는 휴가의 종류, 유효일, 일수 및 시간 등의 이력이 명확히 기록 유지되어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○법인 현 전자결재 시스템은 아래 [표1]과 같은 문제점이 있어 개인의 연차(의무사용) 및 저축휴가 이력 확인이 어렵고, 1시간 단위의 휴가 저축 및 사용이 가능한 법인 상황을 반영하고 있지 못하다.

[표1] ○○법인 휴가관련 전자결재 시스템 문제점

구분	문제점
휴가일수	입사(갱신)일에 수기 관리 파일 기준 시스템 입력
휴가종류	사용자가 휴가 종류별 부여 및 사용일수, 잔여일수 확인 불가
시간단위	시간단위 신청은 가능하나 집계는 수기관리

그런데 ○○법인은 전자결재 시스템을 개선하지 않고 휴가이력을 수기로 관리하고 있다.

그 결과 휴가 신청 시 휴가 종류를 잘못 선택하거나 다른 종류의 휴가로 집계되어 관리 되는 등 휴가 이력 관리 오류가 [표2]와 같이 발생하였다.

[표2] ○○법인 휴가 이력 관리 오류 사례

휴가자	시작일	종료일	오류 내용
현지채용 직원	2018-07-03	2018-07-05	휴가 종류 신청 오류 (저축휴가 3일을 연차(의무사용) 3일로 신청)
공사파견 직원	2021-10-14	2021-10-14	휴가 종류 신청 오류 (저축휴가 6시간, 연차(의무사용) 3시간을 저축휴가 9시간으로 신청)
공사파견 직원	2021-05-17	2021-05-21	휴가 종류 신청 오류 (저축휴가 4.5시간, 연차(의무사용) 0.5일을 저축휴가 5일로 신청)
공사파견 직원	2021-07-08	2021-07-08	휴가 종류 신청 오류 (연차(의무사용) 4시간을 저축휴가 4시간으로 신청)
공사파견 직원	2020-02-04	2020-02-12	휴가 종류 집계 오류 (저축휴가 6일, 연차(의무사용) 1일을 연차(의무사용) 7일로 집계)

3. Cㄷ법인 휴가 이력 관리 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

공사 「취업규칙」은 직원이 1년간 8할 이상 출근하였을 때에는 15일의 연차 유급휴가를 부여하고, 3년 이상 계속근로한 직원에 대하여는 기본 유급휴가에 계속 근무 년수 매2년마다 1일의 유급휴가를 가산하여 부여하도록 정하고 있다.

그리고 공사 「보수규정시행세칙」은 공사 「취업규칙」에 의해 부여되는 연차휴가 중 의무사용일수(12일) 및 신청에 의해 저축되는 휴가일수를 제외한 미사용 연차휴가에 대하여 연차수당을 지급하도록 규정하고 있다.

따라서, Cㄷ법인 공사파견 해외근무자의 휴가 관리를 위해서는 휴가의 종류, 유효일, 일수 및 시간 등의 이력이 명확히 기록 유지되어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

ㄸ법인은 공사파견 해외근무자의 휴가 이력을 수기관리 하고 있어, 휴가 신청, 휴가 발생/갱신 및 연차 휴가 저축 등 휴가 이력의 변동이 발생하는 경우 휴가 이력 및 잔여 일수의 확인이 필요하다.

그런데 ㄸ법인은 공사파견 해외근무자 연차 휴가관련 연차(의무사용), 저축휴가 등 휴가 종류, 휴가 종류별 잔여 일수 및 유효 기간이 명확히 관리하고 있지 않다.

그 결과, 「보수규정시행세칙」 위반 사례 등 휴가 이력 관리 미흡 사례가 [표3]과 같이 발생하였다.

[표3] ㄸ법인 휴가 이력 관리 미흡 사례

휴가자	미흡 내용	관련 문서
공사파견 직원	연차(의무사용) 2일 초과 사용하였으나 잔여일수 4로 관리	휴가사용계획서 5건 ('21.04.01 ~ '22.03.31 기간)
공사파견 직원	연차(의무사용) 잔여일수는 2일이나 6일 저축	연차휴가 저축신청서 ('20.08.01)
공사파견 직원	연차(의무사용) 잔여일수는 2.5일이나 6.5일로 관리	휴가사용계획서 ('22.04.21)
	연차(의무사용) 잔여일수는 2일이나 6일로 관리	휴가사용계획서 ('22.04.22)
	연차(의무사용) 잔여일수는 1일이나 5일로 관리	휴가사용계획서 ('22.05.09)

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○법인은 직원 휴가 이력관리가 미흡하다는 사실을 인정하였으며, 전자결재시스템 개선이 필요성하다는 의견을 제시하였다.

한편, ㄸ법인은 공사파견 해외근무자의 휴가 이력관리가 미흡하다는 사실을 인정하였고, ●는 ㄸ법인 휴가 이력관리를 위한 개선 방안마련이 필요하다

는 의견을 제시하였다.

또한, Cㄷ법인 연차(의무사용) 휴가 초과 사용 건과 관련하여 ★는 주주감사를 통해 해당 건을 확인하고 Cㄷ법인에 시정 요구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○법인장은

전자결재 시스템을 보완하여 직원의 휴가 이력이 체계적으로 관리되도록 하시기 바랍니다. (통보)

●장은

Cㄷ법인과 협의하여 휴가 신청 및 연차 저축 신청 시 휴가이력 집계표를 첨부하거나 전산시스템을 마련하는 등 법인 여건에 맞는 공사과건 해외근무자 휴가 이력의 체계적 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

★장은

Cㄷ법인 주주감사 시 연차(의무사용) 휴가 초과 사용과 관련하여 지급된 연차 수당을 확인하고 Cㄷ법인에 시정 요구하시기 바랍니다. (통보)